

STATUTUL
COOPERATIVEI AGRICOLE FELNACANA AGROFARM

Temei legal: Art. 187 i urm. din Codul Civil, Art. 1881 i urm. din Codul Civil Legea nr. 566/2004, privind cooperatia agricola, republicata

Membri,

1. S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul profesional in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, înmatriculata la O.R.C. Arad sub nr. J 02/1981/2017, având CUI 38480585, reprezentata legal de către administrator **Chiș-Popovici Oana-Anda**, cetățean roman, născută la 25.01.1997, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberata de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095.

2. BERCEA MIREL CONSTANTIN "VLADY" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ persoana juridica, cu sediul profesional in Felnac, nr. 15, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/325/2006, CUI 20059142, reprezentata prin titular **BERCEA MIREL-CONSTANTIN**, cetățean roman, născut la 16.09.1970, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Felnac, nr. 15, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859500, eliberata de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1700916020102.

3. POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoana juridica, cu sediul profesional in sat Felnac, com. Felnac 1017, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/35/2011, CUI 27889488, reprezentata prin titular **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA**, cetățean roman, născuta la 29.09.1975, în Arad, jud. Arad, domiciliata in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, identificata cu CI, seria ZR, nr. 012155, eliberata de SPCLEP Arad la 09.11.2021, CNP 2750929020010.

4. S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul profesional in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, înmatriculata la O.R.C. Arad sub nr. J 02/50/2023, având CUI 47450419, reprezentata legal de către administrator **Popovici Deiana-Adina**, cetățean roman, născută la 02.11.1999, în Arad, jud. Arad, domiciliat in sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 89, jud. Arad, identificată cu C.I., seria AR, nr. 839972, eliberata de SPCLEP Arad la 02.11.2017, CNP 2991102020077.

5. NEȚIN D. MILIVOI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ persoana juridica, cu sediul profesional in Felnac, nr. 378, jud. Arad, înregistrata la ORC Arad sub nr. F 02/227/2019, CUI 40849421, reprezentata prin titular **NEȚIN MILIVOI-FLORIN**, cetățean roman, născut la 14.04.1975, în Arad, jud. Arad, domiciliat in Felnac, nr. 378, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859566, eliberata de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1750414020011.

fiecare dintre aceștia fiind denumit in mod individual, Fondatorul și in mod colectiv, Fondatorii sau membri cooperatori, ne exprimam consimțământul de a modifica conținutul actului constitutiv al **COOPERATIVEI AGRICOLE FELNACANA AGROFARM**, denumita in continuare Cooperativa, de gradul **II**, persoana juridica de drept privat, autonoma, in scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, in conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii.

Prin semnarea prezentului Act constitutiv, fiecare membru, cunoscând sancțiunile legii penale, prevăzute de art. 326 din Codul Penal, cu privire la falsul în declarații, pe proprie răspundere

declară că nu este incapabil ori că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, furt, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de Lege, și că nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, care, potrivit legii penale, constituie infracțiune.

Orice persoana fizică sau juridică, care contribuie la capitalul social al Cooperativei, în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv și prevederile legale aplicabile, are obligația să adere în totalitate la prevederile Actului Constitutiv.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL I DURATA COOPERATIVEI:

Art. 1 Denumirea Cooperativei:

1.1 Denumirea Cooperativei este **COOPERATIVA AGRICOLA FELNACANA AGROFARM;**

1.2 Toate documentele, facturile, comenzile, tarifele, prospectele, anunțurile, publicațiile și orice alte înscrisuri, emise de Cooperativa vor specifica denumirea acesteia, succedată forma juridică, respectiv sintagma „cooperativa agricolă” și urmată de precizarea adresei sediului social, a numărului de ordine din Registrul Comerțului, a codului unic de înregistrare, a contului bancar și a valorii capitalului social; Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatul de marcat electronic, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu;

1.3 Informațiile prevăzute vor putea fi publicate și pe pagina de internet a Cooperativei;

1.4 Modificarea denumirii Cooperativei se realizează ca urmare a hotărârii Adunării generale a membrilor și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității denumirii.

Art. 2 Forma juridică:

2.1 Cooperativa este o persoană juridică română de drept privat, înființată conform Legii nr. 566/2004, privind cooperatiunea agricolă, cu modificările și completările ulterioare (Legea);

2.2 Cooperativa este de gradul II, fiind constituită de membri-persoane fizice, întreprinderi individuale și societăți comerciale, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile Legii;

2.3 Tipul cooperativei este de prestări servicii în agricultură, de achiziții și vânzări, care organizează atât achizițiile de materiale - inputuri - și de mijloace tehnice necesare producției agricole a membrilor, cât și vânzările produselor agricole ale membrilor;

2.4 Cooperativa își desfășoară activitatea potrivit scopului și obiectivelor sale și în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv;

2.5 Ca persoană juridică, Cooperativa este titulară de drepturi și de obligații și apare în proces în nume propriu.

Art. 3 Sediul Cooperativei și zona în care activează:

3.1 Sediul social al Cooperativei este situat în localitatea **Felnac nr. 1017, jud. Arad.**

3.2 Sediul social poate fi schimbat ulterior, la o altă adresă din România, prin hotărârea Adunării generate a membrilor;

3.3 Cooperativa poate înființa sucursale, filiale, agenții, reprezentante, birouri, puncte de lucru sau orice alte sedii secundare în România sau în străinătate, cu respectarea condițiilor

prevăzute de Lege;

3.4 Cooperativa se poate afilia în Uniuni de ramura a cooperativelor agricole, federații din România și din afara țării.

Art. 4 Durata Cooperativei:

Durata de funcționare a Cooperativei este nedeterminată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerțului din circumscripția căruia își stabilește sediul social.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1 Scopul și Obiectivele Cooperativei:

1.1 Cooperativa desfășoară activități comerciale, fiind producătoare de bunuri și prestatoare de servicii în agricultură; De asemenea, Cooperativa exercită o activitate economică, tehnică și socială în interesul privat al membrilor săi;

1.2 Pentru realizarea scopului, Cooperativa are următoarele obiective:

- Promovarea concentrației aprovizionării și plasarea pe piața a produselor obținute de membrii săi;
- Stabilirea unei strategii de piață în scopul echilibrării raportului cerere-oferta, al eliminării marilor variații de preț al legumelor, fructelor, cerealelor, semințelor și produselor procesate din acestea pe piață, precum și în vederea garantării unor venituri certe și echitabile pentru membrii grupului;
- Adaptarea producției la cerințele pieței de către toți membrii grupului;
- Stabilirea de reguli unitare de producție care vor fi obligatorii pentru toți membrii producători ai grupului în vederea asigurării unui nivel de calitate al produselor potrivit cerințelor precum și protecția și conservarea calității mediului;
- Elaborarea și aplicarea de reguli comerciale specifice pentru producția și comercializarea produselor membrilor;
- Preluarea întregii cantități de produse agricole oferite de membrii, în funcție de necesități;
- Procesarea și comercializarea produselor membrilor;
- Organizarea și achiziționarea în comun a mijloacelor de producție din surse de finanțare proprii și prin contractarea de fonduri europene;
- Construcția și achiziționarea utilajelor și a tehnicii de desfacere din surse de finanțare proprii și prin contractarea de fonduri europene;
- Consultanța de producție și economică pentru membrii săi, cooperarea cu organizații echivalente din țară și din străinătate;
- Organizarea oricăror alte activități legate de obiectul sau de activitate;
- Promovarea concentrației aprovizionării și plasarea pe piața a produselor obținute de membrii săi;
- Asigurarea faptului ca producția este planificată și modificată conform cererii, în special conform condițiilor de calitate și cantitate;
- Reducerea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor de producător;
- Promovarea asigurării practicilor de cultivare a tehnicilor de producție și a practicilor de gestionare a deșeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecția apelor, solului și a peisajului natural, precum și menținerea și/sau încurajarea biodiversității.

Art. 2 Obiectul principal de activitate :

2.1 **Obiectul principal de activitate al Cooperativei**, conform nomenclatorului privind clarificarea activităților din economia națională - CAEN, este:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Art. 3 Obiectul secundar de activitate, conform nomenclatorului privind clarificarea activităților din economia națională - CAEN:

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0129 Cultivarea altor plante permanente

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală;

0163 Activități după recoltare;

4621 Comerț cu ridicată al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4675 Comerț cu ridicată al produselor chimice

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Art. 4 Realizarea activităților:

4.1 Cooperativa poate desfășura orice alte activități permise de Lege, care au legătura directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat, cu respectarea dispozițiilor legale, privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, completată și modificată de Ordinele Institutului Național De Statistică, precum și dispozițiilor aplicabile cooperativelor agricole;

4.2 Cooperativa va îndeplini condițiile de recunoaștere prevăzute de art. 6 alin. 1 și alin. 2 lit. a din Ordonanța nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în anexa nr. 2 din Ordinul ministrului nr. 358/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice;

4.3 Cooperativa va dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscută sau se angajează ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contacteze servicii de specialitate; va deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;

4.4 Începând cu anul al doilea de la recunoaștere, Cooperativa trebuie să dovedească prin evidența contabilă, pentru anul anterior, valorificarea producției membrilor Cooperativei realizată pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în Cooperativa respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei; producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și Cooperativa; durata minimă de apartenență a unui producător la un grup de producători nu poate fi mai mică de 12 luni;

4.5 Cooperativa nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare, pentru non-membri, care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni;

4.6 Cooperativa își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, precum și în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiții, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare;

4.7 în realizarea obiectului de activitate, Cooperativa va obține toate avizele necesare realizării obiectului de activitate;

4.8 Obiectul de activitate al Cooperativei poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa, numai în urma hotărârii Consiliului de Administrație al Cooperativei, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art. 1 Capitalul social subscris și vărsat:

1.1 Capitalul social total subscris al cooperativei este în valoare de 10.000 lei și vărsat integral de membrii cooperatori fondatori. Capitalul social subscris este divizat în 1.000 părți sociale a 10

lei fiecare.

Capitalului social vărsat inițial este în suma de 10.000 lei, se prezintă astfel:

S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital, **BERCEA MIREL CONSTANTIN -VLADY- PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital, **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital **S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L.** care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital și **NEȚIN D. MILIVOI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ**, care va deține 200 părți sociale în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din capital.

- 1.1 Modalitatea de vărsare a capitalului social subscris inițial, corespunzător numărului de părți sociale deținute de către fiecare fondator se va realiza prin aportul propriu, în numerar, la casieria băncii sau prin transfer bancar, în contul de capital social al Cooperativei;
- 1.2 Părțile sociale subscrise de către membrii fondatori și ulterior de către membrii cooperatori asociați vor fi vărsate la data înscrierii acestora în Cooperativa;
- 1.3 Cota de participare la beneficii și pierderi a fiecare membru este proporțională cu aportul la capitalul social al Cooperativei;
- 1.4 Părțile sociale subscrise și vărsate conferă titularului dreptul la un vot în Adunarea generală, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de Lege; Niciun membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot;
- 1.5 Capitalul Cooperativei nu poate fi grevat de datorii; Membri cooperatori răspund numai în limitele părților sociale, obligațiile Cooperativei fiind garantate cu patrimoniul ei social;
- 1.6 Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natura la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității Cooperativei, se vor evalua în prealabil pentru a determina valoarea părților sociale subscrise și vărsate în natura și vor deveni proprietatea acesteia; nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a membrilor;
- 1.7. În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea și gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosință în cooperativa, precum și terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, Cooperativa având dreptul de uzufruct.
- 1.8 Capitalul social al Cooperativei poate fi majorat sau redus în baza hotărârii adoptate de Adunarea generală a membrilor, prin metodele și în conformitate cu cerințele prevăzute de Lege;
- 1.9 Hotărârile Adunării generale privind majorarea sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numai dacă aceste sunt mai mari de 10 % din capitalul social; Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afișează la sediul Cooperativei. Reducerea capitalului va putea fi operată numai după 30 de zile de la data afișării;
- 1.10 Părțile sociale ale unui membru al Cooperativei pot fi cesionate de regulă între membri cooperatori sau transmise prin acte de donație sau moștenire; Cesionarea și donarea părților sociale persoanelor din afara Cooperativei se pot face numai cu aprobarea Adunării generale, cu voturile a $\frac{3}{4}$ (trei pătrimi) din numărul membrilor prezenți și numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în Cooperativa;
- 1.11 Răspunderea patrimonială față de Cooperativa a membrilor cooperatori se limitează la numărul părților subscrise și vărsate;
- 1.12 Părțile sociale se restituie membrului în situația retragerii, excluderii din Cooperativa sau dizolvării Cooperativei, sau se acorda succesorilor membrului, în cazul decesului acestuia.

Art. 2 Garanții:

2.1 Membrii Consiliului de administrație au obligația să depună, în termen de o lună de la

alegere, o garanție bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a 10 (zece) părți sociale. În caz de nedepunere în termen, aceștia decad din dreptul de a face parte din Consiliul de administrație. Garanția bănească se restituie în cazul revocării sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce Adunarea generală a aprobat situația financiară anuală a ultimului exercițiu financiar și a dat acestora descărcare;

2.2. Cenzorii sunt obligați, la cel mult o lună de la alegerea lor, să depună o garanție la nivelul a jumătate din cea stabilită pentru administratori.

CAPITOLUL IV MEMBRII COOPERATIVEI

Art. 1 Membrii Cooperativei:

1.1 Calitatea de membru cooperador se dobândește prin semnarea Actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare și cu declararea expresă a recunoașterii Actului constitutiv, avizată de Consiliul de administrație și aprobată de Adunarea generală, care doresc aderarea în cadrul Cooperativei, după înființarea acesteia;

1.2 Numărul membrilor fondatori este de minim 5, iar numărul membrilor cooperadori este nelimitat;

1.3 Categoriile de membri ai Cooperativei sunt:

a. Membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează Actul constitutiv al Cooperativei;

b. Membru cooperador - persoana fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al Cooperativei aportul prevăzut de Actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea Cooperativei de gradul 2 sunt considerate membri cooperadori în cadrul acesteia;

c. Membru cooperador asociat - persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social al Cooperativei, dar care dorește să devină membru cooperador și depune cerere de înscriere în cadrul Cooperativei, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperador, perioada de probă reglementată prin Statutul Cooperativei, aprobat de Adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile membrului asociat și care nu poate depăși un an fiscal.

1.4 Calitatea de membru cooperador se dobândește prin semnarea Actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare și cu declararea expresă a recunoașterii Actului constitutiv, avizată de Consiliul de administrație și aprobată de Adunarea generală, pentru solicitanții de după înființarea Cooperativei;

1.5 Poate fi membru cooperador al Cooperativei, persoana fizică sau juridică care:

a. Are capacitatea deplină de exercițiu, respectiv este legal constituită;

b. Împărtășește scopul comun;

c. Face o cerere de aderare, cu excepția membrilor fondatori;

d. Subscrie și plătește numărul de părți sociale prevăzut în Actul constitutiv;

e. Se angajează să respecte prevederile legale și Actul constitutiv al Cooperativei;

f. Îndeplinește orice alte condiții prevăzute de Actul constitutiv;

g. La data înscrierii în Cooperativa, fiecare membru trebuie să verse cel puțin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferența se va versa în termen de 12 luni de la data înscrierii;

h. Dovedește calitatea de producător agricol.

1.6 Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, precum și persoanele în al căror cazier fiscal există înscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni.

Calitatea de membru cooperador asociat se dobândește după cum urmează:

a. Pe baza unei Cereri de Aderare care trebuie să conțină declararea expresă a recunoașterii Actului Constitutiv și a Statutului Cooperativei;

- b. Cererea de aderare avizata de Consiliul de administrație va fi supusa aprobării Adunării generale a Cooperativei, în termen de 30 de zile;
- c. Consiliul de administrație în momentul analizării Cererii de aderare stabilește și valoarea părților noi sociale pe care trebuie să subscrie noul membru;
- d. Calitatea de membru cooperador asociat se dobândește la data hotărârii Adunării generale a Cooperativei prin care s-a aprobat Cererea de aderare;
- e. Perioada de proba poate fi de maxim 1 an fiscal integral, dar nu mai puțin de 6 luni de valorificare producție realizată.

1.7 Actualizarea Actului Constitutiv și a Statutului pentru adăugarea noilor membri cooperadori asociați se poate realiza o dată la minim 6 luni;

1.8 Persoanele care doresc să se înscrie în Cooperativa și să devină membri cooperadori asociați nu sunt obligate să verse aportul lor la capitalul social al Cooperativei, aceștia depunând o taxă de înscriere de 500 lei și o cotizație anuală de 300 lei.

Art. 2 Relațiile membrilor cu Cooperativa:

2.1 Categoriile de relații între membri și Cooperativa sunt:

- a. Patrimoniale, în funcție de numărul părților sociale deținute;
- b. De muncă, în cazul în care membrul cooperador încheie cu Cooperativa un contract individual de muncă, în condițiile legii;
- c. De muncă, în cazul membrilor cooperadori asociați la muncă și capital, în temeiul contractului individual de muncă sau al convenției individuale de muncă, după caz, încheiat/a cu Cooperativa al cărei membru este;
- d. Comerciale, pentru livrarea de produse și servicii efectuate de membrul cooperador pentru Cooperativa, în calitate de agent economic independent;
- e. Comerciale cooperatiste pentru livrările de produse și prestările de servicii efectuate de membrul cooperador pentru Cooperativa, în calitate de operator economic independent și/sau de către Cooperativa în favoarea membrului cooperador.

2.2 Prestările de servicii efectuate de Cooperativa către proprii membri cooperadori nu vor fi considerate acte de vânzare;

2.3 Contravaloarea activităților economice desfășurate în baza relațiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperador de către cooperativele agricole, venitul obținut fiind supus impozitului pe venitul global.

2.4 Membrii cooperadori nu sunt obligați să presteze munca în cadrul Cooperativei. Membrii cooperadori din cadrul Cooperativei, specialiștii și alte persoane pot fi angajați în Cooperativa, pe baza de contract de muncă, în condițiile prevăzute de lege și de Statut.

Art. 3 Drepturile și obligațiile membrilor Cooperativei:

3.1 Drepturile și obligațiile membrilor cooperadori sunt egale, indiferent de numărul de părți sociale deținut în cadrul Cooperativei; Membri cooperadori asociați au aceleași drepturi și obligații ca membri cooperadori fondatori;

3.2 Drepturile membrilor Cooperativei sunt:

- a. Participarea membrilor cooperadori la Adunările generale ale Cooperativei;
- b. Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere sau în calitate de cenzor al Cooperativei;
- c. Participarea la distribuirea profitului net;
- d. Participarea membrilor cooperadori la activitatea Cooperativei;
- e. Dreptul la informații privind activitățile Cooperativei;
- f. Să verifice consemnarea hotărârilor luate în Adunarea generală și modul de aplicare a acestora;

- g. Dreptul de a se retrage din Cooperativa, dar nu mai devreme de 1 an de la aderare
 - h. Dreptul de a beneficia de facilități și servicii de la Cooperativa
- 3.3 Obligațiile membrilor Cooperativei sunt:
- a. Sa verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în Cooperativa;
 - b. Sa ducă la îndeplinire hotărârile Adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale Cooperativei;
 - c. Sa nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente;
 - d. Sa înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;
 - e. Sa respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste;
 - f. Sa respecte prevederile actelor statutare ale Cooperativei, hotărârile Adunării generale, precum și celelalte prevederi legale, referitoare la cooperativele agricole;
 - g. Sa valorifice/contacteze minim 50% din producția totală comercializată, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în Cooperativa, iar producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în Cooperativa se valorifică conform acordului dintre membri și Cooperativa, conform art. 11 alin. 2 lit. 12 din Legea nr. 566/2004, privind cooperatiya agricolă, republicată, și sa se aprovizioneze cu necesarul de materiale pentru producție prin Cooperativa;
 - h. Sa facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeași grupă de produse;
 - i. Din momentul începerii recunoașterii ca grup de producători, sa comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:
 - o 50% în primul an de la recunoaștere;
 - o 55% în al doilea an de la recunoaștere;
 - o 60% în al treilea an de la recunoaștere;
 - o 65% în al patrulea an de la recunoaștere;
 - o 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere;
 - j. Sa aplice deciziile adoptate în cadrul Adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și sa raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;
 - k. Sa pună la dispoziția Cooperativei informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.

Art. 4 Drepturile și obligațiile membrului cooperador asociat în perioada de proba:

- 4.1 Drepturile membrului cooperador asociat în perioada de proba sunt:
- a. Sa beneficieze de informații privind activitatea Cooperativei;
 - b. Sa participe la activitatea Cooperativei;
 - c. Sa beneficieze de serviciile Cooperativei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- 4.2 Obligațiile membrului cooperador asociat sunt:
- a. Sa respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului și hotărârile Adunării generale, precum și celelalte prevederi legale, referitoare la cooperativele agricole;
 - b. Sa ducă la îndeplinire hotărârile Adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale Cooperativei;
 - c. Sa nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente;
 - d. Sa înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;
 - e. Sa respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste.

Art. 5 Drepturile și obligațiile membrului cooperador asociat după perioada de proba:

- 5.1 Drepturile membrului cooperador asociat după perioada de proba sunt:
- a. Participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale Cooperativei;
 - b. Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al Cooperativei;
 - c. Participarea la distribuirea profitului net;

- d. Participarea membrilor cooperatori la activitatea Cooperativei;
 - e. Dreptul la informații privind activitățile Cooperativei;
 - f. Sa verifice consemnarea hotărârilor luate în Adunarea generală și modul de aplicare a acestora;
 - g. Dreptul de a se retrage din Cooperativă, dar nu mai devreme de 1 an de la aderare;
 - h. Dreptul de a beneficia de facilități și servicii de la Cooperativa.
- 5.2 Obligațiile membrului cooperador asociat după perioada de proba sunt:
- a. Sa verse la termenele stabilite valoarea părților sociale în Cooperativa, dacă este cazul, sau sa plătească cotizațiile anuale;
 - b. Sa ducă la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale celorlalte organe de conducere ale Cooperativei;
 - c. Sa nu fie în același timp membri cooperatori în cooperative agricole concurente;
 - d. Sa înștiințeze în scris eventualele situații de conflicte de interese;
 - e. Sa respecte valorile și principiile mișcării cooperatiste;
 - f. Sa respecte prevederile actelor constitutive ale Cooperativei, hotărârile Adunării Generale, precum și celelalte prevederi legale, referitoare la cooperativele agricole;
 - g. Sa valorifice/contacteze minim 50% din producția totală comercializată, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, iar producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în Cooperativa se valorifică conform acordului dintre membri și cooperativa agricolă, conform art. 11 alin. 2 lit. 12 din Legea nr. 566/2004, privind cooperatia agricolă, republicată și sa se aprovizioneze cu necesarul de materiale pentru producție prin Cooperativa;
 - h. Sa facă parte dintr-un singur grup de producători pentru aceeași grupa de produse;
 - i. Din momentul începerii recunoașterii ca grup de producători, sa comercializeze un procent minim din producția proprie prin intermediul grupului de producători, după cum urmează:
 - o 50% în primul an de la recunoaștere;
 - o 55% în al doilea an de la recunoaștere;
 - o 60% în al treilea an de la recunoaștere;
 - o 65% în al patrulea an de la recunoaștere;
 - o 75% începând cu al cincilea an de la recunoaștere.
 - j. Sa aplice deciziile adoptate în cadrul Adunării generale care privesc date tehnice legate de producție și sa raporteze datele privind producția și protecția mediului înconjurător;
 - k. Sa pună la dispoziția Cooperativei informațiile solicitate referitoare la suprafețele destinate producției, tipul de cultură, cantitățile recoltate și la vânzările directe, în vederea întocmirii statisticilor.

Art. 6 Încetarea calității de membru al Cooperativei:

- 6.1 Calitatea de membru cooperador încetează, prin retragere, excludere, deces sau ca urmare a dizolvării Cooperativei;
- 6.2 Retragera din Cooperativa a unui membru cooperador se face în baza unei Cereri de retragere în forma scrisă, adresată Consiliului de administrație, cu cel puțin 6 luni, înainte de închiderea anului fiscal; Consiliul de administrație avizează Cererea de retragere și o supune aprobării Adunării generale a Cooperativei, la prima convocare, după înregistrarea Cererii;
- 6.3 Plata drepturilor cuvenite membrului cooperador la retragera din Cooperativa se va realiza în termen de minim 3 (trei) luni de la aprobarea situației financiare anuale a Cooperativei de către Adunarea generală, după ce au fost scăzute obligațiile acestuia către Cooperativa; Retragera din Cooperativa nu poate fi cerută înainte de împlinirea termenului minim de 1 (un) an socotit de la data dobândirii calității de membru cooperador al celui care solicita retragera;
- 6.4 Excluderea din Cooperativa a unui membru cooperador este propusă de către Consiliul de administrație și se aproba de către Adunarea generală a Cooperativei;

- 6.5 Excluderea unui membru cooperator se face în una dintre situațiile următoare:
- Nu respecta prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului și ale altor prevederi legale, care reglementează activitatea Cooperativei și care țin de calitatea de membru cooperator;
 - Nu împărtășește scopul comun și aduce prejudicii Cooperativei, prin atitudine sau activitate;
 - Se afla într-o situație incompatibilă cu calitatea de membru cooperator;
 - Nu varsă capitalul social subscris în termenul stabilit prin prezentul Statut sau prin Lege;
 - În alte situații care se prezuma a rezulta din prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului și ale altor prevederi legale, care reglementează activitatea Cooperativei și care țin de calitatea de membru cooperator.
- 6.6 Hotărârea Adunării generale de excludere din Cooperativa a membrului cooperator poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării și va fi soluționată de către instanța de judecată competentă;
- 6.7 Plata drepturilor cuvenite membrului cooperator la excluderea din Cooperativa, se va face în termen de 3 (trei) luni de la aprobarea situației financiare anuale a Cooperativei de către Adunarea generală, după ce au fost scăzute obligațiile acestuia către Cooperativa;
- 6.8 În cazul încetării calității de membru cooperator prin deces drepturile și obligațiile patrimoniale ale moștenitorilor săi, se stabilesc în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Moștenitorii pot să preia obligațiile și drepturile predecesorului lor, devenind astfel membri cooperatori.

CAPITOLUL V GRUPUL DE PRODUCĂTORI

Art. 1 Reglementare:

1.1 Cooperativa poate fi recunoscută ca grup de producători, cu respectarea cadrului legal al funcționării și recunoașterii grupurilor de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare, respectiv să îndeplinească condițiile de recunoaștere prevăzute la art.6 alin 1 și alin. 2 lit. a din Ordonanța nr. 37 /2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în Anexa 2 din Ordinul ministrului nr. 358/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37 /2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice.

Art. 2 Constituire:

2.1 Grupul de producători al Cooperativei:

- Este constituit la inițiativa cultivatorilor de legume, fructelor, cerealelor, semințelor și are ca obiect principal de activitate comercializarea producției membrilor pentru care deține recunoașterea;
- Este constituit din cel puțin 5 membri care au calitatea de producători agricoli;
- Dispune de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscută sau se angajează ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal ori să contacteze servicii de specialitate;
- Deține un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor;
 - Începând cu anul al doilea de la recunoaștere, trebuie să dovedească prin evidente cantabile, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun, pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea, stabilită la suma de 30.000 euro echivalent în lei, precum și faptul că cel puțin 51% din această producție provine din producția proprie a membrilor.

2.2 Regulile de promovare, adoptare și modificare a deciziilor, de verificare a grupului de admitere a noilor membri, de excludere și retragere, durata minimă a calității de membru,

sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin membrilor grupului sunt cele aplicabile membrilor cooperativei, prevăzute în Actul constitutive și Statutul Cooperativei și în Legea nr. 566/2004, privind legea cooperatiei, republicata.

2.3 Grupul de producători recunoscut va oferi asistenta tehnica de specialitate prin intermediul membrilor grupului/cooperativei, de angajați ai acestuia sau de terțe persoane calificate, corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producători, și se acorda la cererea membrului/membrilor.

CAPITOLUL VI ORGANELE DE CONDUCERE SI DE CONTROL ALE COOPERATIVEI:

Art. 1 Adunarea generala

1.1 Organele de conducere ale Cooperativei sunt: Adunarea generala și Consiliul de administrație;

1.2 Adunarea generala este alcătuita din membrii fondatori și membrii cooperatori care au aderat la Actul constitutiv al Cooperativei;

1.3 Membrii cooperatori pot fi reprezentați în cadrul Adunărilor generale de către alți membri cooperatori pe baza de procura, condițiile reprezentării fiind precizate în Actul constitutiv;

1.4 Adunarea generala poate avea caracter ordinar sau extraordinar;

1.5 Adunarea generala ordinara:

1.5.1 Este convocata de către Președintele Cooperativei care este și Președintele Consiliului de administrație, de către 2/3 (doua treimi) din membrii Consiliului de administrație sau de un grup de inițiativa care sa reprezinte 1/3 (o treime) din numărul membrilor cooperatori;

1.5.2 Convocarea Adunării generale ordinare se realizează în scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin email, grupul de whatsapp, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării și trebuie sa cuprindă: data, ora și locul de desfășurare, precum și ordinea de zi;

1.5.3 Se convoacă anual, în primele 3 (trei) luni după încheierea exercițiului financiar;

1.5.4 Va alege dintre participanți un secretar, care va redacta Procesul verbal al ședinței. Procesul verbal este semnat de către Președinte și de secretarul de ședința cat și de toți membrii participanți;

1.5.5 Hotărârile Adunării generale ale Cooperativei se consemnează într-un registru de Procese verbale, care se păstrează la sediul Cooperativei; Orice membru cooperator are dreptul sa consulte Procesul Verbal al ședințelor Adunării generate a Cooperativei;

1.5.6 Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării generale a Cooperativei se iau de către minim 2/3 (doua treimi) din numărul total al membrilor cooperatori participanți; Votul poate fi exercitat prin corespondenta, respectiv prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin e-mail, telefon, grupul de whatsapp, sau poate fi exercitat printr-o aplicație online de teleconferința, fie atunci când natura și obiectul dezbaterilor permit, fie atunci când un membru nu poate fi prezent și nici reprezentat de către un alt membru, precum și în situații care nu permit întrunirea membrilor. Membrii vor fi informați în scris asupra condițiilor de exercitare a votului prin intermediul modalităților menționate anterior, precum și asupra conținutului hotărârilor luate în afara Adunării generale.

1.6 Adunarea generala ordinara are următoarele atribuții:

a. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual, Programul de activitate anual, precum și Strategia de Dezvoltare pe termen mediu și lung, Lista de investiții anuala, precum și Lista de investiții pe termen mediu și lung și Planurile de finanțare a investițiilor;

b. Aproba situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat, repartizarea profitului net, procentul de acoperire a pierderilor de către membrii cooperatori și acordarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație;

c. Aproba structura organizatorica (Organigrama) și funcțiile de conducere, condițiile de

alegere, revocare și demitere a persoanelor cu funcții de conducere, precum și limitele în care acestea își exercită atribuțiile;

d. Aproba și modifica Actul Constitutiv și Statutul Cooperativei;

e. Alege reprezentanții delegați la Adunările generale ale Uniunilor de ramura sau Uniunii centrale;

f. Stabilește indemnizațiile Președintelui, membrilor Consiliului de administrație și cenzorilor și Hotărăște cu privire la înlocuirea sau sancționarea administratorilor;

g. Hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al Cooperativei agricole, a Programului de activitate, a Structurii de mărfuri și a Listelor de investiții;

h. Aproba constituirea sau majorarea cotei minime de rezerva, precum și modul de utilizare a rezervei statutare;

i. Alege membrii Consiliului de administrație și cenzorii Cooperativei;

j. Numește, atunci când legea o cere, un verificator și/sau un auditor intern;

k. Adopta orice alte hotărâri rezervate Adunării generale ordinare prin Statut;

l. Aproba noi membri;

m. Exclude membri;

n. Alte situații.

1.7 Adunarea generala extraordinara:

1.7.1 Convocarea Adunării generale extraordinare se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau prin email, grupul de whatsapp, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării și trebuie să cuprindă: data, ora și locul de desfășurare, precum și Ordinea de zi; În cazul neîntrunirii cvorumului Adunării generale ordinare și extraordinare, aceasta se convoacă pentru o altă dată care nu poate fi mai îndepărtată de 5 zile de la prima convocare;

1.7.2 Se convoacă ori de câte ori este nevoie; este convocată de către Președintele Cooperativei, de către 2/3 (două treimi) din membrii Consiliului de administrație sau de un grup de inițiativa care să reprezinte 1/3 (o treime) din numărul membrilor cooperatori;

1.7.3 La prima convocare Adunarea generala extraordinara este valabil constituită dacă participă 2/3 (două treimi) din numărul total al membrilor cooperatori;

1.7.4 Hotărârile Adunării generale sunt valabile dacă se iau cu votul a 2/3 (două treimi) din numărul membrilor cooperatori prezenți. La a doua convocare, lucrările se desfășoară indiferent de cvorumul atins, iar hotărârile sunt valabile, dacă sunt luate cu majoritatea simplă a celor prezenți; Votul poate fi exercitat prin corespondență, respectiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin e-mail, telefon, grupul de whatsapp, sau poate fi exercitat printr-o aplicație online de teleconferință, fie atunci când natura și obiectul dezbaterilor permit, fie atunci când un membru nu poate fi prezent și nici reprezentat de către un alt membru, precum și în situații care nu permit întrunirea membrilor. Membri vor fi informați în scris asupra condițiilor de exercitare a votului prin intermediul modalităților menționate anterior, precum și asupra conținutului hotărârilor luate în afara Adunării Generale.

1.8 Adunarea Generala extraordinara adopta hotărâri cu privire la:

a. Mutarea sediului Cooperativei;

b. Modificarea duratei de funcționare a Cooperativei;

c. Majorarea capitalului social;

d. Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;

e. Fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;

f. Dizolvarea și lichidarea Cooperativei;

g. Schimbarea tipului de Cooperativa;

- h. Majorarea valorii nominale a părților sociale;
 - i. Înființarea sau desființarea de filiale, agenții, sucursale, reprezentante de sedii secundare;
 - j. ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizării corporale a Cooperativei;
 - k. încheierea de contracte de asociere între Cooperativa și alte persoane juridice și fizice;
 - l. Participarea Cooperativei cu capital social la constituirea altei persoane juridice;
 - m. Asocierea Cooperativei în Uniuni de ramura ale cooperativelor agricole - organisme reprezentative rare scop patrimonial, pentru a obține servicii, care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității Cooperativei, precum și la reprezentarea și promovarea intereselor Cooperativei la nivel național și internațional;
 - m. Emisiunea de obligațiuni cooperatiste;
 - n. Modul de înstrăinare sau transmitere în folosință a imobilelor și a altor bunuri aflate în patrimoniul Cooperativei;
 - o. Înscrierea și excluderea membrilor din Cooperativa și asupra contestațiilor membrilor cooperatori cărora îi s-a respins înscrierea în Cooperativa sau a celor excluși din Cooperativa;
 - p. Aprobarea de noi membri;
 - q. Excluderea membrilor;
 - r. Alte situații.
- 1.9 Orice membru are dreptul de a consulta procesele verbale ale Adunării generale.

Art. 2 Consiliul de administrație

- 2.1 Administrarea Cooperativei este asigurată de către Consiliul de administrație.
- 2.2 Consiliul de administrație este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de către Adunarea generală pe o perioadă de 4 ani. Primii administratori sunt numiți de membrii fondatori;
- 2.3 Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, se convoacă de către Președintele Cooperativei și adoptă decizii prin vot în prezența a două treimi din numărul membrilor săi; Votul poate fi exercitat prin corespondență, respectiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin e-mail, telefon, grupul de whatsapp, sau poate fi exercitat printr-o aplicație online de teleconferință, fie atunci când natura și obiectul dezbaterilor permit, fie atunci când un membru nu poate fi prezent și nici reprezentat de către un alt membru, precum și în situații care nu permit întrunirea membrilor. Membri vor fi informați în scris asupra condițiilor de exercitare a votului prin intermediul modalităților menționate anterior, precum și asupra conținutului hotărârilor luate în afara Consiliului de Administrație;
- 2.4 Membrii Consiliului de administrație au obligația să acționeze de bună-credință față de interesele generale ale Cooperativei și ale membrilor cooperatori în virtutea principiilor cooperatiste;
- 2.5 Membrii Consiliului de administrație: (i) Nu pot fi membrii cooperatori aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 16 alin. 4 din Lege; (ii) Nu pot fi salariați, și pot primi doar o indemnizație stabilită de Adunarea generală, în condițiile legii; (iii) Nu pot face parte în același timp soțul/soția, precum și rudele și afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv;
- 2.6 Primul Consiliu de Administrație al Cooperativei, al cărui mandat este de 4 ani, este constituit din următorii 3 (trei) membri:

• **CHIȘ- POPOVICI OANA-ANDA**, cetățean roman, născută la 25.01.1997, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberată de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095 - **Președinte**

- **BERCEA MIREL-CONSTANTIN**, cetățean roman, născut la 16.09.1970, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Felnac, nr. 15, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859500, eliberată de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1700916020102.-Vicepreședinte
- **NEȚIN MILIVOI-FLORIN**, cetățean roman, născut la 14.04.1975, în Arad, jud. Arad, domiciliat în Felnac, nr. 378, jud. Arad, identificat cu CI, seria AR, nr. 859566, eliberată de SPCLEP Arad la 03.05.2018, CNP. 1750414020011 - **Secretar**.

2.7. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

2.7.1 Consiliul de Administrație asigură:

- a. Respectarea Actului Constitutiv, a Statutului și a hotărârilor Consiliului de administrație de către membrii cooperatori și personalul executiv al Cooperativei;
- b. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale;
- c. Angajarea personalului executiv al Cooperativei, cu respectarea Organigramei ținând cont de bugetul aprobat de Adunarea generală căruia îi stabilește salariul, alte drepturi și sporuri prevăzute de lege, precum și atribuțiile de serviciu prin fișa postului și decide asupra eliberării din funcție și cu privire la sancționarea salariaților cu respectarea legislației muncii în vigoare;
- d. Realizarea analizei trimestriale a activității economice - financiare a Cooperativei și informarea Adunării generale cu privire la rezultatul analizei efectuate; Cooperativele agricole pot organiza, potrivit legii, controlul financiar de gestiune. Consiliul de administrație al Cooperativei emite acte de dispoziție de ordine interioară privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu și detaliază obiectivele acestuia, în funcție de specificul activității și de structura organizatorică proprie;
- e. Punerea la dispoziția cenzorilor a mijloacelor necesare exercitării atribuțiilor ce le revin și a documentelor care țin de obiectul verificării și controlului de gestiune;
- f. Vărsarea părților sociale de către membrii cooperatori;
- g. Organizarea evidenței contabile specifice sistemului cooperatist agricol;
- h. Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
- i. Gospodărirea judicioasă și eficientă a patrimoniului Cooperativei;
- j. Aplica măsurile prin care statul sprijină activitatea cooperativelor agricole constând în: scutirea de la plata impozitului pe venit a cooperativelor pentru primii 5 ani de la constituire; accesul la subvenții și la fondurile publice, precum și la fonduri externe prevăzute în programul de susținere a agriculturii României; scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, mașini și utilaje agricole, echipamente de irigație și alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole.

2.7.2 Consiliul de administrație prezintă spre aprobare Adunării generale:

- a. Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual, Programul de activitate anual, precum și Strategia de Dezvoltare pe termen mediu și lung, Structura anuală a culturilor, precum și Structura culturilor pe termen mediu și lung, Lista de investiții anuală, precum și Lista de investiții pe termen mediu și lung și Planurile de finanțare a investițiilor;
- b. Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat, repartizarea profitului net, procentul de acoperire a pierderilor de către membrii cooperatori și acordarea descărcării de gestiune Consiliului de administrație;
- c. Structura organizatorică (Organigrama) și funcțiile de conducere, condițiile de alegere, revocare și demitere a persoanelor cu funcții de conducere, precum și limitele în care acestea își exercită atribuțiile;
- d. Mutarea sediului Cooperativei;
- e. Modificarea duratei de funcționare a Cooperativei;
- f. Majorarea capitalului social;
- g. Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;

- i. Fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;
- j. Dizolvarea și lichidarea Cooperativei;
- k. Schimbarea tipului de Cooperativa;
- l. Majorarea valorii nominale a părților sociale;
- l. Înființarea sau desființarea de filiale, agenți, sucursale, reprezentante și de sedii secundare;
- m. Ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizărilor corporale ale Cooperativei;
- n. Încheierea de contracte de asociere între Cooperativa și alte persoane juridice și fizice în scopul dezvoltării activității Cooperativei și al dezvoltării economico - sociale a spațiului rural;
- o. Cofinanțarea de către Cooperativa a unor proiecte;
- p. Participarea Cooperativei cu capital social la constituirea altor persoane juridice în scopul dezvoltării activității Cooperativei sau al dezvoltării economice - sociale a spațiului rural;
- q. Încheierea de parteneriate cu instituții de învățământ și de cercetare în scopul dezvoltării activității Cooperativei sau al dezvoltării economice - sociale a spațiului rural;
- r. Asocierea Cooperativei în Uniuni de ramura ale cooperativelor agricole - organisme reprezentative rare scop patrimonial, pentru a obține servicii, care să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității Cooperativei, precum și la reprezentarea și promovarea intereselor Cooperativei la nivel național și internațional;
- s. Emisiunea de obligațiuni cooperatiste;
- t. Înscrierea și excluderea membrilor cooperatori din Cooperativa și soluționarea contestațiilor membrilor cooperatori cărora li s-a respins înscrierea în cadrul Cooperativei sau a celor excluși din Cooperativa;
- u. Alte situații.

2.7.3 Conducerea executivă a Cooperativei, cu aprobarea Adunării generale a membrilor cooperatori, se poate încredința unui director executiv, pe baza unui contract de management/munca în care sunt prevăzute criterii de performanță; Directorul executiv se subordonează Președintelui Consiliului de administrație și poate să nu fie membru cooperator; Acesta conduce și coordonează activitățile zilnice tehnice de producție și financiare ale cooperativei; Duce la îndeplinire sarcinile consiliului de administrație, ale adunării generale, reprezintă cooperativa în relațiile cu statul și cu terții.

2.8 Răspunderea Administratorilor este solidară față de Cooperativa pentru:

- a. Realizarea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori;
- b. Existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
- c. Existența reală a excedentului și modul de repartizare a acestuia;
- d. Gospodărirea judicioasă și eficiența patrimoniului;
- e. Îndeplinirea îndatoririlor pe care legea, Actul constitutiv și Statutul le impun și care nu au caracterul unor obligații speciale sau personale.

2.8.1 Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor, dacă au cunoștința de nereguli săvârșite de către aceștia și nu informează despre această situație cenzorii sau Adunarea generală;

2.8.2 Administratorul care, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, are interese contrare Cooperativei, trebuie să înștiințeze imediat, în scris Adunarea generală, despre aceasta și să nu ia parte la vot pentru adoptarea nici unei hotărâri privitoare la acea operațiune;

2.8.3 Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția/soțul, rudele sau afinii, până la gradul al treilea inclusiv;

2.8.4 Administratorul care nu respectă prevederile menționate mai sus, va răspunde pentru daunele provocate Cooperativei din vina sa.

Art. 3 Președintele

3.1 Președintele Cooperativei este de drept Președintele Consiliului de administrație al

Cooperativei; Președintele poate fi sau nu membru cooperator statutar;

3.2 Primul Președinte al Cooperativei este ales de către și dintre membrii fondatori, *pe perioadă limitată a mandatului de 4 ani*;

3.3 Președintele nu este salariat, el poate fi remunerat, prin indemnizație, potrivit hotărârii Adunării generale a Cooperativei;

3.4 Președintele convoacă și conduce lucrările Adunării generale ale Cooperativei și cele ale Consiliului de administrație; pregătește materialele care vor fi dezbătute în Ședințele Consiliului de administrație;

3.5 Președintele reprezintă Cooperativa în relațiile cu terții. Aceasta atribuție poate fi delegată Directorului executiv, în cazuri expres stabilite și pentru perioade limitate;

3.6 Atribuțiile Președintelui Cooperativei sunt atribuțiile Consiliului de administrație, astfel cum sunt reglementate în prezentul Statut;

3.7 Președintelui Cooperativei, în calitate de Administrator al Cooperativei, și se aplica în mod corespunzător prevederile art.33, art.34 și art.35 din Lege.

Art. 4 Organele de control ale Cooperativei:

4.1 Organele de control ale Cooperativei sunt Cenzorii;

4.2 Adunarea generală ordinară alege, o dată la 4 ani, de regulă dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari și unul până la 3 cenzori supleanți; în condițiile legii, cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului experților contabili și contabililor autorizați din România, care și poate exercita activitatea în calitate de persoană fizică sau juridică;

4.3 Nu pot fi aleși cenzori, iar dacă totuși au fost aleși, decad din mandatul lor, salariații Cooperativei, precum și soții/soțiile administratorilor și rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacanță, cenzorii supleanți, în ordinea vârstei, îi înlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanți nu se poate completa numărul, cenzorii rămași pot coopta unul dintre membrii Cooperativei, până la aprobarea lui de către Adunarea generală;

4.4 Cenzorii răspund solidar față de Cooperativa, de modul în care își îndeplinesc mandatul;

4.5 Primii Cenzori ai Cooperativei, aleși pentru 4 ani, sunt:

a. Cenzor titular: **FURDEA OLGA-CARMEN – EXPERT CONTABIL**, cu sediul în Arad, Bd. Decebal nr. 2, jud. Arad, CUI 20244220, prin expert contabil **FURDEA OLGA-CARMEN**, cetățean roman, născută la 21.12.1968, în Arad, jud. Arad, domiciliată în Arad, str. Nicolae Titulescu nr. 4A, ap. 2, jud. Arad, identificată cu CI, seria AR, nr. 959534, eliberată de SPCLEP Arad la 02.09.2020, CNP. 2681221020012.

Cenzor supleant: **RUS DUMITRU VASILE**, cetățean roman, născută la 27.11.1985, în Arad, jud. Arad, domiciliată în Sat Zadăreni nr. 499, jud. Arad, identificată cu CI, seria AR, nr. 879069, eliberată de SPCLEP Arad la 26.09.2018, CNP. 1851127020118.

CAPITOLUL VII REGISTRELE COOPERATIVEI

Art. 1 Registrele Cooperativei:

1.1 Pe lângă evidentele prevăzute de lege, Cooperativa, prin intermediul administratorilor, trebuie să dețină următoarele categorii de registre:

- a. Registrul de inventar;
- b. Registrul membrilor cooperatori și al părților sociale ale fiecăruia;
- c. Registrul ședințelor Adunării generale;
- d. Registrul ședințelor Consiliului de administrație;
- e. Registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
- f. Registrul de aporturi în natura la capitalul social al Cooperativei;
- g. Registrul bunurilor atribuite în folosința Cooperativei, însoțite de documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora.

- 1.2 Registrele menționat anterior trebuie numerotate, sigilate și vizate de către cenzori;
1.3 Registrele membrilor cooperatori se pot tine pe suport hârtie și/sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL VIII MIJLOACELE FINANCIARE SI REGIMUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI

Art. 1 Mijloacele financiare ale Cooperativei:

- 1.1 Mijloacele financiare ale Cooperativei agricole sunt constituite din:
- Aportul la capitalul social;
 - Profitul realizat din activitatea Cooperativei;
 - Sursele atrase din sistemul financiar-bancar al creditului agricol și alte asemenea;
 - Taxele plătite de către membrii cooperatori, donații, sponsorizări, subvenții, granturi, fonduri nerambursabile și alte mijloace financiare;
- 1.2 Constituirea și utilizarea mijloacelor financiare ale Cooperativei, se face potrivit prevederilor legale, cu aprobarea Adunării generale;
- 1.3 Profitul Cooperativei se repartizează în fiecare an astfel:
5% pentru rezerva legala pana la acoperirea cotei de 20% din capitalul social; sporirea rezervelor proprii de finanțare;
5% pentru acțiuni social-culturale;
diferența, ca dividende membrilor cooperatori;
- 1.4 Profitul net și pierderile se repartizează în cotele aprobate de Adunarea generala, conform prevederilor legale în vigoare, urmărind cu prioritate dezvoltarea Cooperativei, atragerea fondurilor externe, instruirea și perfecționarea membrilor și angajaților, precum și acțiuni pentru dezvoltarea comunităților din care fac parte;
- 1.5 În cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporțional cu participarea acestora la realizarea cifrei de afaceri anuale a Cooperativei; de asemenea, pierderile se repartizează proporțional cu participarea membrilor cooperatori la realizarea cifrei de afaceri anuale a Cooperativei.

Art. 2 Patrimoniul Cooperativei:

- 2.1 Proprietatea Cooperativei se compune dintr-o parte divizibila și o parte indivizibila; Partea indivizibila poate fi împărțita între membrii cooperatori, în caz de dizolvare și lichidare a Cooperativei. După caz, partea indivizibila poate fi returnata în forma valorica membrilor cooperatori care s-au retras din Cooperativa, proporțional cu valoarea părților sociale subscrise și vărsate.

CAPITOLUL IX FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA COOPERATIVEI AGRICOLE

Art.1 Fuziunea, divizarea, dizolvarea, lichidarea Cooperativei:

- 1.1 Cooperativa poate fi supusa fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare ca urmare a hotărârii Adunării generale. Hotărârea trebuie luata cu votul a cel puțin 2/3 (doua treimi) din numărul membrilor cooperatori;
- 1.2 Hotărârea Adunării generale privind dizolvarea Cooperativei se înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului;
- 1.3 Fuziunea Cooperativei se face prin:
- Absorbția de către o cooperativa agricola a altei cooperative agricole, care își încetează existența;
 - Contopirea a doua sau mai multe cooperative agricole care își încetează existența.
- 1.4 Divizarea Cooperativei poate fi totala sau parțiala și poate avea loc prin:

a. Împărțirea patrimoniului Cooperativei, care își încetează existența între două sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel ființă;

b. Desprinderea și transmiterea unei părți din patrimoniul unei cooperative agricole către una sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel ființă;

1.5 Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a Cooperativei, care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului sau către cooperativa agricolă sau către cooperativele agricole beneficiare, în starea în care aceasta se găsește la data fuziunii sau divizării; Consiliile de administrație ale cooperativelor agricole care fuzionează ori sunt supuse divizării, trebuie să întocmească Proiectul de fuziune sau Proiectul de divizare, după caz, care va cuprinde:

a. Denumirea și sediul cooperativelor agricole care participa la operațiune;

b. Fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării;

c. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare;

d. Raportul de schimb al părților sociale;

e. Modalitățile de predare a părților sociale;

f. Cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g. Data situației financiare de fuziune sau a situației financiare de divizare, data care va fi aceeași pentru toate;

h. Cooperativele agricole participante;

i. Orice alte date care prezintă interes pentru operațiunea de fuziune sau de divizare.

1.6. Proiectul de fuziune sau Proiectul de divizare trebuie supus aprobării Adunărilor generale ale cooperativelor agricole care participa la această operațiune în termen de 60 de zile de la data finalizării Proiectului;

1.7 La data convocării Adunării generale care urmează să aprobe fuziunea cooperativei sau divizarea cooperativei, Consiliile de administrație ale fiecărei cooperative agricole, care participa la operațiune, trebuie să pună la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, următoarele documente:

a. Proiectul de fuziune sau Proiectul de divizare;

b. Rapoartele redactate de către Consiliile de Administrație ale fiecărei cooperative agricole în cauza cu privire la convenția și efectele fuziunii sau divizării proiectate;

c. situația financiară de fuziune sau situația financiară de divizare;

d. raportul cenzorilor fiecărei cooperative agricole care participa la operațiune.

1.8 Actele constitutive ale cooperativelor agricole nou - înființate prin fuziune sau prin divizare se aproba de către Adunările generale ale cooperativelor agricole nou - înființate.

1.9 În cazul fuziunii prin absorbție, cooperativa agricolă absorbantă dobândește drepturile și este ținută răspunzătoare pentru obligațiile cooperativei agricole pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile cooperativelor agricole care își încetează existența trece asupra noii cooperative agricole astfel înființate;

1.10 Cooperativele agricole care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund față de creditori pentru obligațiile cooperativei agricole care și-a încetat existența prin divizare sau fuziune, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara de cazul în care prin actul de divizare sau de fuziune nu sunt stabilite alte condiții;

a. Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc și în următoarele situații:

b. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

c. Diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole;

d. Reducerea numărului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege;

- e. Nu s-au ținut Adunările generale timp de 2 ani consecutivi;
 - f. Falimentul cooperativei agricole;
 - g. Imposibilitatea alegerii organelor de conducere ale cooperativei agricole în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv;
 - h. Alte situații stabilite prin lege.
- 1.11 Înainte de a se hotărî dizolvarea, cooperativa agricolă este supusă verificărilor de către cenzori, al căror Raport este prezentat în Adunarea generală a Cooperativei;
- 1.12 În cazul dizolvării și lichidării cooperativei agricole, Adunarea generală sau, după caz, instanța judecătorească competentă va desemna un lichidator;
- 1.13 Actul de numire a lichidatorului trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi înscris și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 1.14 Lichidatorii își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului;
- 1.15 În cazul lichidării, după achitarea datoriilor și restituirea părților sociale, cu aprobarea Adunării generale, activul rămas în urma efectuării operațiunilor de lichidare se repartizează membrilor cooperatori, proporțional cu valoarea părților sociale vărsate conform hotărârii Adunării generale.

CAPITOLULX DISPOZIȚII FINALE

- 1.1 În înțelesul prezentului Statut, următorii termeni se definesc astfel:
- a. parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea părților sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori;
 - b. parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;
 - c. părți sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de *valoare* egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi.
- 1.2 Modificarea prezentului Statut va putea fi realizată ca urmare a hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispozițiilor Actului constitutiv, Statutului Cooperativei și ale Legii;
- 1.3 Orice notificare sau comunicare între fondatori sau membri cooperatori, administratori, cenzori și alte persoane implicate în activitatea Cooperativei va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă pe e-mail (poșta electronică) la adresele de e-mail declarate de către aceștia, grupul de whatsapp sau și prin una dintre următoarele modalități: scrisoare recomandată cu valoare declarată, curier, fax cu confirmare la adresele oficiale (sediu social/punct de lucru/adresa de corespondență/fax/e-mail) la datele de contact înscrise în registrul membrilor/administratorilor/cenzorilor Cooperativei sau evidențele personalului Cooperativei; orice comunicare va fi adresată numai membrului/administratorului/cenzorului sau angajatului Cooperativei și nu altor reprezentanți sau persoane interpuși;
- 1.4 Prevederile prezentului Statut se completează cu normele Constituției României, Codului Civil, Codului de Procedură Civilă, Legii nr. 566/2004, privind cooperativele agricole, republicată și orice alte acte normative utile în vigoare;
- 1.5 Se împuternicește **CHIȘ- POPOVICI OANA-ANDA**, cetățean român, născută la 25.01.1997, în Arad, jud. Arad, domiciliat în sat Călugăreni, com. Felnac, nr. 87, jud. Arad, identificată cu C.I., seria ZR, nr. 034122, eliberată de SPCLEP Arad la 09.05.2022, CNP 2970125020095, să îndeplinească toate formalitățile legale necesare înființării **COOPERATIVEI**

AGRICOLE FELNACANA AGROFARM, la Oficiul Registrului Comerțului din circumscripția căruia Cooperativa și-a stabilit sediul social, precum și pentru recunoașterea Grupului de producători în evidența Direcției Regionale Agricole competente, sa depună, să solicite și sa primească actele de procedura, precum și documentele privind înmatricularea și autorizarea Cooperativei în evidența Registrului Comerțului și recunoașterea Grupului de producători, la datele de contact de corespondența indicate în cererea principală, putând semna în numele nostru și pentru noi orice document necesar aducerii la îndeplinire a procedurilor legale menționate, incluzând cereri-tip, anexe, declarații, semnătura acestuia fiindu-ne pe deplin opozabilă; **va deschide contul de capital social al Cooperativei, în vederea depunerii aporturilor la capitalul social în numele și pentru fiecare membru fondator la orice bancă din România, depunând sumele corespunzătoare fiecărui aport și semnând orice înscris necesar în acest sens;** va putea mandata, prin procura notarială o terță persoană pentru realizarea tuturor documentelor și procedurilor necesare înmatriculării și autorizării Cooperativei în evidența Registrului Comerțului.

Prin semnarea prezentului Actului constitutiv, membri fondatori declară că și-au exprimat în mod serios și liber consimțământul, că au înțeles pe deplin toate și oricare prevederi ale acestuia, pe care le-au citit integral și pe care le-au acceptat în mod expres; Totodată, membri fondatori declară că în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 apr 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) că au înțeles și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și colectarea acestor date în vederea înmatriculării și autorizării Cooperativei și recunoașterii Grupului de Producători.

Prezentul Statut a fost redactat astăzi, 14.02.2023, la Felnac, în 3 exemplare originale, toate cu egala forță probantă.

Semnături

1. S.C. ANDA OANA AGRO FERMA S.R.L., prin administrator **Chiș- Popovici Oana-Anda.**



2. BERCEA MIREL CONSTANTIN -VLADY- PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prin titular **BERCEA MIREL-CONSTANTIN.**



3. POPOVICI EMANUELA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, prin titular **POPOVICI EMANUELA-CAMELIA.**



4. S.C. D.D.H. AGRO HOLDING S.R.L., prin administrator **Popovici Deiana-Adina.**



5. NEȚIN D. MILIVOI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prin titular

NEȚIN MILIVOI-FLORIN.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'N', located below the text 'NEȚIN MILIVOI-FLORIN.'

Uniunea Nationala a Barourilor din România
București, str. Splaiul Independenței nr. 5, cod fiscal RO 4315974
Baroul Arad
Arad, B-dul Gen. Vasile Milea nr. 2, cod fiscal RO 4143186
Cabinet de avocat ȚOCOI OCTAVIAN
Arad, P-ța. Avram Iancu nr. 16, ap. 12, jud. Arad,
Cod de identificare fiscală 23492085

**INCHEIERE DE CERTIFICARE A DATEI , IDENTITATII PARTILOR SI A
CONTINUTULUI PREZENTULUI ACT**

Avocat ȚOCOI OCTAVIAN

-----In conformitate cu dispozitiile art. 3 alin 1 , lit. C, teza a 3-a din Legea nr. 51/1995
atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.-----

Nr. 765/14.02.2023

Semnatura

